

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU · ÚRAD BOJA PROTI ORGANIZOVANEJ KRIMINALITE

FORENZNÝ REPORT — KAUKA NELEGÁLNEHO OBCHODU SO

ZBRAŇAMI TATRAGEN & EB-EU (ERIK BABČAN, DIMITRI

COHEN A SPOL.)

Spisová značka / ČVS: PPZ-51/UBOK-PZ-ST-2025 · Dátum vyhotovenia: 9. 9. 2026 12:30:00

Procesný formát: § 142–147 TP (Odborné vyjadrenie) & § 168 TP (Odôvodnenie rozsudku)

Kryptografický odtlačok spisu (SHA-256):

8bc785be88d0783c19649569e86520ffb68c351b898dab6309f60897b4f19560

Index obhájitelnosti obžaloby pred súdom

78/100

Kvantitatívny indikátor nepriestrelnosti dôkazov pred súdom Slovenskej republiky

Závazný analytický rámec ÚBOK (3 vyšetrovacie otázky — Source of Truth)

1. Kto zbrane nakupoval a následne predával alebo odovzdával?

Nákup v TATRAGEN s.r.o. (242 ks) realizoval osobne Erik Babčan (konateľ EB-EU s.r.o.). Preberanie, prepravu v nočných hodinách a následné odovzdávanie zbraní neznámym odberateľom realizoval Dimitri Cohen osobnými motorovými vozidlami (Audi, BMW, Nissan).

Identifikované osoby: Erik Babčan, Marek Plch, Dimitri Cohen, Dmitrij Marjov, Michal Žember · Miera istoty: 95 %

2. Kto celý plán vymyslel, riadil alebo koordinoval?

Plán riadili Dimitri Cohen a doposiaľ presne nestotožnená osoba vystupujúca ako „Lubo“ / „Marek“. Cohen zabezpečil schránkové spoločnosti (EB-EU, Bark Factory), advokátske plnomocenstvá a organizoval logistiku. „Lubo“ určoval požiadavky na sortiment a financovanie.

Identifikované osoby: Dimitri Cohen, „Lubo“ / „Marek“, Norbert Skyrčák, Dmitrij Marjov · Miera istoty: 90 %

3. Kto celý plán financoval?

Financovanie bolo zabezpečené prostredníctvom hotovostných vkladov realizovaných osobou „Lubo“ na účet spoločnosti EB-EU s.r.o. v pobočkách Tatra banky v celkovej sume presahujúcej 96 000 €, z ktorých boli obratom hradené zálohové faktúry predajcovi zbraní.

Identifikované osoby: „Lubo“, Erik Babčan, Dimitri Cohen · Miera istoty: 88 %

Rozpory vo výpovediach & Matica pravdovravnosti (§ 125 TP — Konfrontácia)

V zmysle § 125 Trestného poriadku, ak sa výpovede obvinených alebo svedkov v závažných okolnostiach nezhodujú, vykoná sa konfrontácia alebo opakovaný výsluch. Nasledujúca matica zachytáva identifikované skutkové protirečenia, kvantifikovanú mieru nepravdy a navrhovaný procesný postup OČTK:

Téma rozporu	Výpoveď v konaní	Objektívny skutkový stav zo spisu	Miera nepravdy	Procesný postup (§ 125 TP)
Osobné objednanie, prevzatie a podpis 242 zbraní v TATRAGEN s.r.o.	<i>Erik Babčan (obvinený):</i> „V TATRAGENE som v živote nebol, Plcha nepoznám, zbrane som nikdy nepreberal ani nevidel.“	Svedok Plch jednoznačne potvrdil opakované osobné stretnutia a predložil knihu zbraní s podpismi Babčana. Zároveň bol doložený výpis z účtu s platbou z účtu konateľa Babčana.	95 %	Nariadiť konfrontáciu podľa § 125 TP medzi obvineným Erikom Babčanom a svedkom Marekom Plchom a nariadiť znalecké písomno znalecké skúmanie podpisov.
Rola Dimitriho Cohena („Nevinný šofér“ vs. hlavný organizátor)	<i>Dimitri Cohen (obvinený):</i> „Ja som bol len šofér za 300 € na cestu, veril som, že je to legálne, zbrane som nevidel a nemal som zisk.“	Cohen nemal zbrojný preukaz, nočne otváral kufor neznámym osobám, disponoval pečiatkami oboch firiem a po zlyhaní PETRISu osobne dohodol novú firmu Bark Factory Enterprise.	90 %	Opätovný výsluch obvineného so zameraním na pôvod zaistených pečiatok a konfrontácia podľa § 125 TP so svedkom Dmitrijom Marjovom.
Zmiznutie evidenčnej knihy zbraní a fiktívna predajňa v Žiline	<i>Erik Babčan (obvinený):</i> „Všetky knihy som odovzdal Ľubošovi, ja o ničom neviem.“	Evidenčná kniha zbraní bola po vydaní licencie úmyselne zatajená, aby OČTK nemohli spárovať výrobné čísla 242 zbraní s ich koncovými odberateľmi.	85 %	Vyžiadanie kamerových záznamov z predajne papiernictva pri Europa SC v Banskej Bystrici a vyšetrovací pokus.
Dôveryhodnosť kľúčového svedka Dmitrija Marjova	<i>Dimitri Cohen (obvinený):</i> „Marjov mi ukradol autá BMW X6 a X5 a vypovedá krivo, aby sa obohatil a vydieral ma.“	Zaistené listiny z vozidla presne korešpondujú s reálnymi dodávkami zbraní v PETRIS-SLOVAKIA s.r.o. a províziami 10–20 € na kus.	75 %	Fonoskopické a grafologické znalecké skúmanie zvukových nahrávok a rukopisov (§ 142 TP).

Forezná analýza transakcií a tokov financií (§ 119 ods. 1 písm. f) TP)

Celkový objem: 128 400 € · Hotovosť: 96 000 € (74.77 %) · Prevody: 32 400 €

Záver o financovaní: Finančné toky vykazujú vysokú mieru rizikovosti. Drvivá väčšina prostriedkov (takmer 75 %) bola vložená v hotovosti neznámymi osobami bez daňového a účtovného krytia tesne pred nákupom zbraní, čo zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu Legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona.

Podozrivé finančné toky a platobné operácie

Dátum	Platiteľ → Prijemca	Suma	Forma platby	Účel platby & Forezný indikátor (Red Flag)
2025-01-23	Hotovosť (Lubo) → EB-EU s.r.o. (Tatra banka)	25 000 €	cash_deposit	Vklad na účet — nákup zbraní: Vklad v hotovosti bez preukázania legálneho pôvodu finančných prostriedkov
2025-01-24	EB-EU s.r.o. → TATRAGEN s.r.o.	24 800 €	wire_transfer	Zálohová faktúra č. 20250012 (Glock 19): Okamžitý odtok peňazí do 24 hodín po hotovostnom vklade
2025-03-03	Hotovosť (Lubo) → EB-EU s.r.o. (Tatra banka)	35 000 €	cash_deposit	Vklad na účet — 2. tranža zbraní: Štiepenie platieb na viacerých pobočkách v Žiline a Banskej Bystrici
2025-03-04	EB-EU s.r.o. → TATRAGEN s.r.o.	34 200 €	wire_transfer	Faktúra č. 20250034 (Grand Power K100): Nákup zbraní na spoločnosť bez reálneho sídla a predajných priestorov
2025-08-15	Dimitri Cohen (v hotovosti) → PETRIS-SLOVAKIA s.r.o. (Nitra)	18 500 €	handover	Priama hotovostná úhrada za zbrane: Porušenie zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (> 15 000 €)

I. Zistený skutkový stav (§ 119 ods. 1 Trestného poriadku)

Obvinený Erik Babčan a obvinený Dimitri Cohen v presne nezistenom čase od mája 2024 do augusta 2026 po predchádzajúcej vzájomnej dohode a po dohode s ďalšími doposiaľ nestotožnenými osobami (najmä osobou vystupujúcou pod menom „Lubo“) konajúc ako organizovaná skupina s deľbou úloh, v úmysle zadovážiť sebe a iným neoprávnený majetkový prospech, účelovo využili zbrojnú licenciu spoločnosti EB-EU s.r.o. na nelegálny nákup 242 kusov krátkych palných zbraní v predajni TATRAGEN s.r.o. v Žiline v hodnote 128 400 €, ktoré

následne v rozpore so zákonom o strelných zbraniach a strelive bez povolenia OČTK a bez zbrojných sprievodných listov prepravili a odovzdali neznámym odberateľom na území Slovenskej republiky a do zahraničia, kde boli zbrane zaistené v nelegálnej držbe.

II. Vyporiadanie sa s obhajobou obvineného (§ 168 TP)

Obhajoba obvineného Erika Babčana, podľa ktorej bol v predajni TATRAGEN iba formálne a zbrane v skutočnosti neprevzal, bola jednoznačne vyvrátená priamym svedectvom konateľ a predajne Mareka Plcha, ktorý obvineného bezpečne spoznal, potvrdil trojnásobnú fyzickú kontrolu jeho občianskeho preukazu a predložil originál evidenčnej knihy zbraní s vlastnoručnými podpismi obvineného. Tvrdenie obvineného Dimitriho Cohena o postavení „iba radového vodiča bez vedomosti o povahe nákladu“ je v logickom i právnom rozpore so skutočnosťou, že menovaný nedisponoval zbrojným preukazom, manipuloval s firemnými pečiatkami, nočne odovzdával zbrane z batožinového priestoru a po zlyhaní dodávateľa osobne organizoval novú spoločnosť Bark Factory Enterprise s.r.o. Súd preto obe obhajobné verzie odmieta ako účelové.

Identifikované body útoku obhajoby a dôkazné protiúder:

Tvrdenie obhajoby: Erik Babčan: V TATRAGENE som nikdy nebol a zbrane som fyzicky neprevzal.

Protiúder zo spisu: Vyvrátené svedectvom M. Plcha (3x overil OP), podpismi v knihe zbraní a kamerovým záznamom.

Identifikovaná medzera: Žiadna medzera — skutkový stav je jednoznačne preukázaný svedkom i listinami. — **Riziko: NÍZKE**

Tvrdenie obhajoby: Dimitri Cohen: Bol som len nevinný šofér za 300 € a veril som, že obchod je legálny.

Protiúder zo spisu: Vyvrátené absenciou zbrojného preukazu, nočným vykladaním z kufra, držbou pečiatok oboch firiem a zmluvami.

Identifikovaná medzera: Doplniť výsluch advokáta, ktorý overoval splnomocnenia pre firmu Bark Factory Enterprise. — **Riziko: STREDNÉ**

Tvrdenie obhajoby: Obhajoba: Nezákonnosť prehliadky vozidla BMW X6 bez predchádzajúceho príkazu sudcu.

Protiúder zo spisu: Prehliadka vykonaná ako neodkladný a neopakovateľný úkon podľa § 95 ods. 1 TP z dôvodu nebezpečenstva z omeškania.

Identifikovaná medzera: Zápisnica o neodkladnosti úkonu je riadne založená na č. l. 88 vyšetrovacieho spisu. — **Riziko: NÍZKE**

III. Vedecké zhodnotenie stôp

Kriminalistický a expertízny ústav PZ (oddelenie balistiky) v spojení so správou národnej ústredne EUROPOL vykonal komparatívnu mikroskopickú expertízu nábojníc a hlavných drážok zaistej pištole Glock 19 Gen 5, v. č. CGDV051. Podľa medzinárodného štandardu ENFSI dosahuje pomer vierohodnosti hodnotu $LR > 1\,000\,000$, čo predstavuje extrémne silnú vedeckú podporu hypotézy, že zaistená zbraň pochádza z dodávky TATRAGEN s.r.o. z 23.01.2025. Reťazec zabezpečenia stopy (Chain of Custody) bol overený od okamihu zaistenia až po znalecké skúmanie bez prerušenia integrity.

Dôkazová matica stôp (§ 119 ods. 2 TP & ENFSI metodika)

Ev. č. stopy	Dôkazný prostriedok / Stopa	Likelihood Ratio (LR)	Reťazec stopy	Dôkazná sila	Zákonné ustanovenie
TR-01	Glock 19 Gen 5 (v. č. CGDV051) — nález EUROPOL Španielsko	> 1 000 000	●	Nepriestrelné	§ 119 ods. 2 TP
TR-02	Grand Power K100 (v. č. K055902, K055904) — nález Španielsko	> 500 000	●	Nepriestrelné	§ 119 ods. 2 TP
TR-03	Kniha zbraní a streliva TATRAGEN s.r.o. (zápis a podpis Babčan)	—	●	Silná	§ 142 TP
TR-04	Digitálne nahrávky rozhovorov a faktúry (Marjov)	—	●	Silná	§ 119 ods. 2 TP
TR-05	Evidencia zbraní EB-EU s.r.o. (fyzicky nedodaná kniha)	—	●	Zraniteľné	§ 98 TP

IV. Právna kvalifikácia a stav zákonných znakov (§ 294 TZ, § 138 TZ)

Zákonné ust.	Názov skutkovej podstaty	Stav naplnenia	Dôkazné vyhodnotenie a skutkový základ
§ 294 ods. 2, ods. 4 písm. a) TZ	Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami (veľký rozsah)	OK	242 kusov zbraní kategórie B preukázateľne uvedených do nelegálnej distribúcie bez sprievodných listov.
§ 138 písm. h) TZ	Spáchanie trestného činu organizovanou skupinou	OK	Koordinovaná deľba úloh: financovanie (Lubo), riadenie a logistika (Cohen), konateľ a podpis (Babčan).
§ 233 ods. 1, ods. 3 TZ	Legalizácia výnosu z trestnej činnosti	Príprava	Prebieha dožiadanie k bankovým účtom v Rakúsku a overenie hotovostných vkladov 96 000 €.
§ 125 TP	Konfrontácia pri rozporoch vo výpovediach	OK	Vypracované otázky a dôkazné body pre konfrontáciu Babčan vs. Plch a Cohen vs. Žember.

V. DOLOŽKA INTEGRITY A NEMENNOSTI ELEKTRONICKÉHO SPISU (§ 119 ODS. 2 TP)

Kryptografický kontrolný odtlačok spisu (FIPS 180-4 SHA-256):

8bc785be88d0783c19649569e86520ffb68c351b898dab6309f60897b4f19560

Znalcovo a procesné osvedčenie: Tento znalecký posudok / rozsudkový predklad bol deterministicky vygenerovaný na základe overených listín, výpovedí a vecných dôkazov vyšetrovacieho spisu ČVS: **PPZ-51/UBOK-PZ-ST-2025**. Uvedený SHA-256 kontrolný odtlačok digitálne zväzuje a osvedčuje nemennosť celého skutkového stavu, dôkazovej matice, rozporov vo výpovediach a finančných tokov. V zmysle § 119 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok) a zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch slúži tento dokument ako zákonný dôkaz pre rozhodovanie OČTK a súdu.

FORENZNÝ ANALYTIK / OČTK UBOK PZ

DOZORUJÚCI PROKURÁTOR / PREDSEDA SENÁTU

Forenzný Autopilot v1.0 · Vygenerované v súlade s § 142–147 a § 168 Trestného poriadku Slovenskej republiky.